

REGULAMIN PROGRAMU

MOBISCALE ACCELERATE

Wersja 1.5, 31 sierpnia 2026 r.

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, selekcji, uczestnictwa i zakończenia programu MobiScale Accelerate (dalej również jako: „**Program**”).
2. Organizatorem Programu jest **BEDNARZ VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie (00-838), ul. Prosta 51/p.1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001124780, posiadająca NIP: 5253015595, oraz numer REGON: 529553838 (dalej również jako: „**Organizator**”).
3. Program jest programem akceleryacyjnym skierowanym w szczególności do projektów i startupów z obszaru mobilności, transportu, logistyki, supply chain, fleet, automotive oraz technologii wspierających te sektory, posiadających co najmniej działający prototyp, MVP lub produkt umożliwiający walidację biznesową.
4. Celem Programu jest wsparcie Uczestników w przygotowaniu do współpracy z dużymi przedsiębiorstwami, walidacji rozwiązania, zaprojektowaniu lub przygotowaniu pilotażu / PoC, rozwoju sprzedaży B2B, wejściu na nowe rynki oraz przygotowaniu do dalszego skalowania i pozyskiwania finansowania.
5. Termin, długość, harmonogram i zakres poszczególnych edycji Programu określa Organizator i publikuje je na stronie internetowej Programu lub przekazuje zakwalifikowanym Uczestnikom. Organizator może modyfikować harmonogram, formułę prowadzenia Programu, w tym formułę stacjonarną, zdalną lub hybrydową, miejsce prowadzenia Programu, liczbę i kolejność etapów, terminy poszczególnych aktywności, zakres modułów i skład ekspertów, jeżeli jest to uzasadnione przebiegiem Programu, dostępnością partnerów lub ekspertów, względami organizacyjnymi, biznesowymi, prawnymi lub finansowymi albo interesem Uczestników. Program może być realizowany przy udziale partnerów biznesowych, korporacyjnych, technologicznych i instytucjonalnych, ekspertów, mentorów, inwestorów, funduszy venture capital, podwykonawców oraz podmiotów finansujących lub wspierających Program, zwanych dalej łącznie „**Partnerami**”. Organizator nie jest zobowiązany do zapewnienia Uczestnikowi określonej liczby godzin wsparcia, udziału konkretnego eksperta lub Partnera ani określonego zakresu aktywności, o ile nie zobowiązał się do tego wyraźnie w odrębnym dokumencie..

§2. Uczestnicy

1. Do udziału w Programie może zgłosić się osoba fizyczna, zespół projektowy albo podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w szczególności spółka, startup lub spin-off (dalej również jako: „**Kandydat**”). Uczestnikiem Programu staje się Kandydat, którego Organizator zakwalifikował do Programu i który zaakceptował Regulamin oraz spełnił pozostałe warunki wskazane przez Organizatora (dalej również jako: „**Uczestnik**”).

2. W przypadku zgłoszenia dokonanego przez zespół projektowy Organizator może uzależnić przyjęcie do Programu od wskazania podmiotu, który będzie uczestniczył w Programie i reprezentował zespół, albo dopuścić do udziału członków zespołu we własnym imieniu. Osoby fizyczne uczestniczące w Programie lub reprezentujące Uczestnika muszą mieć ukończone 18 lat. Jeżeli osoba fizyczna uczestniczy w Programie we własnym imieniu, jej udział powinien pozostawać w bezpośrednim związku z prowadzoną lub planowaną działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienie to nie wyłącza praw przysługujących takiej osobie na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Organizator samodzielnie ustala liczbę Uczestników danej edycji i może ją zwiększyć albo zmniejszyć, pozostawić część miejsc niewykorzystanych oraz przyjąć różną liczbę Uczestników do poszczególnych ścieżek, etapów lub wyzwań Programu. Może także tworzyć listę rezerwową, pule tematyczne, pule przypisane do określonych Partnerów lub wyzwań oraz dopuścić dodatkowych Uczestników już po rozpoczęciu Programu. Organizator może również przenosić Uczestników pomiędzy ścieżkami lub pulami, jeżeli uzasadnia to dopasowanie projektu, potrzeby Partnera albo sposób organizacji Programu.
4. Organizator może zakwalifikować do Programu Kandydatów na podstawie otwartego naboru, bezpośredniego sourcingu, scoutingu, nominacji, indywidualnych zaproszeń, rekomendacji Partnerów, uczelni, inwestorów, ekspertów lub innych podmiotów ekosystemu, a także za pośrednictwem innych kanałów wybranych przez Organizatora.

§3. Rekrutacja i selekcja

1. Rekrutacja może odbywać się w jednej lub kilku rundach oraz może obejmować w szczególności: formularz aplikacyjny, analizę materiałów, rozmowę kwalifikacyjną, prezentację projektu, spotkanie z ekspertem, Partnerem lub potencjalnym odbiorcą technologii, ocenę dopasowania do wyzwania biznesowego, due diligence, corporate matching, ocenę ekspercką, weryfikację techniczną, prawną lub biznesową oraz dodatkowe zadania lub materiały wymagane przez Organizatora. Organizator może zastosować wszystkie albo tylko wybrane etapy rekrutacji, a także ustalić różny przebieg procesu selekcji dla poszczególnych Kandydatów, pul, ścieżek, wyzwań lub Partnerów.
2. Organizator może prowadzić selekcję w sposób ciągły i pulowy, w tym w formule rolling admission, w szczególności porównując projekty w ramach określonego sektora, etapu rozwoju, Partnera, wyzwania, technologii, rynku geograficznego lub terminu pilotażu. Organizator może porównywać Kandydatów zgłoszonych w różnych terminach, odroczyć ocenę lub decyzję dotyczącą Kandydata, ponownie ocenić wcześniej analizowany projekt oraz powrócić do Kandydata umieszczonego na liście rezerwowej. Kolejność zgłoszeń nie przesądza o kolejności ich oceny ani o zakwalifikowaniu do Programu.
3. Przy selekcji Organizator może brać pod uwagę w szczególności:
 - dojrzałość produktu i gotowość do walidacji lub pilotażu,
 - jakość, kompletność, dostępność i doświadczenie zespołu,
 - dopasowanie rozwiązania do potrzeb Partnerów Programu, tematyki danej edycji lub określonego wyzwania biznesowego i rynku,

- potencjał komercyjny i skalowalność, dotychczasową trakcję oraz możliwość pozyskania klientów lub finansowania,
 - innowacyjność i przewagę rozwiązania,
 - zdolność Kandydata do szybkiego podejmowania decyzji i realizacji uzgodnionych działań,
 - ryzyka techniczne, prawne, reputacyjne, operacyjne i finansowe związane z Kandydatem lub zgłoszonym rozwiązaniem, w szczególności dotyczące praw własności intelektualnej, ochrony danych osobowych lub zgodności prowadzonej działalności z prawem,
 - możliwość przeprowadzenia walidacji w ramach dostępnych zasobów i harmonogramu Programu,
 - ogólny potencjał współpracy Kandydata z Organizatorem lub Partnerami Programu.
4. Organizator ma prawo zwrócić się o dodatkowe informacje, dokumenty, referencje, demo produktu, dostęp testowy lub potwierdzenie praw do rozwiązania, a brak ich przedstawienia w wyznaczonym terminie może skutkować odrzuceniem zgłoszenia.
 5. Zakwalifikowanie Kandydata do określonego etapu selekcji, shortlisty, spotkania z Partnerem lub listy rezerwowej nie oznacza gwarancji przyjęcia do Programu, przejścia do kolejnego etapu, odbycia spotkania z określonym Partnerem ani gwarancji realizacji pilotażu.
 6. Organizator może odmówić przyjęcia Kandydata, nie zakwalifikować go do kolejnego etapu, odroczyć decyzję, pominąć określony etap, przenieść Kandydata do innej puli lub ścieżki lub zakończyć jego udział w procesie selekcji na dowolnym etapie, w szczególności jeżeli zmieni się zapotrzebowanie Partnera, dostępność pilotażu, ocena dopasowania projektu, ryzyko realizacyjne lub założenia Programu.
 7. Decyzje Organizatora dotyczące selekcji są ostateczne, mają charakter uznaniowy i nie wymagają sporządzania ani ujawniania szczegółowego uzasadnienia, scoringu ani porównania z innymi projektami. Kandydatowi nie przysługuje odwołanie od decyzji Organizatora ani roszczenie o przyjęcie do Programu, przejście do kolejnego etapu, spotkanie z Partnerem lub realizację określonej aktywności.

§4. Zakres Programu

1. W zależności od edycji Uczestnicy mogą otrzymać w szczególności:
 - warsztaty i sesje edukacyjne dotyczące corporate readiness, walidacji, sprzedaży B2B, projektowania PoC/pilotażu, wejścia na rynek, skalowania i finansowania,
 - mentoring indywidualny i konsultacje eksperckie,
 - możliwość prezentacji rozwiązania Partnerom Programu, potencjalnym klientom, inwestorom lub ekspertom,
 - wsparcie w przygotowaniu założeń walidacji, PoC lub pilotażu,
 - udział w wydarzeniach, matchmakingu, Demo Day lub spotkaniach branżowych,
 - dostęp do wybranych materiałów i narzędzi Organizatora.

2. Zakres wsparcia może być różny dla poszczególnych Uczestników i zależy od potrzeb projektu, dostępności ekspertów, Partnerów oraz stopnia dopasowania projektu do Programu.
3. Udział w Programie nie stanowi przyrzeczenia inwestycji, finansowania, zawarcia umowy, zakupu produktu, realizacji PoC lub pilotażu, ani nawiązania współpracy z Organizatorem, Partnerem lub inwestorem.
4. W Programie nie jest przyznawana nagroda pieniężna ani nagroda o wartości pieniężnej, chyba że Organizator wyraźnie ogłosi inaczej w odniesieniu do konkretnej edycji lub odrębnej inicjatywy. Sam udział w Programie nie rodzi roszczenia o jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub jego ekwiwalent.
5. Ewentualna inwestycja, finansowanie, venture building, objęcie udziałów lub akcji, success fee, revenue share albo inny komercyjny model współpracy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, jego podmiotem powiązany, Partnerem lub inwestorem wymaga zawarcia odrębnej umowy. Sam udział w Programie nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia takiej umowy ani nie przyznaje Uczestnikowi lub Organizatorowi jakichkolwiek praw udziałowych, inwestycyjnych lub ekonomicznych.

5. Corporate validation, PoC i pilotaże

1. Jednym z elementów Programu może być umożliwienie Uczestnikowi kontaktu z Partnerem biznesowym lub potencjalnym odbiorcą technologii w celu walidacji rozwiązania, przygotowania PoC lub pilotażu. Udział w Programie ani przejście określonego etapu nie gwarantują takiego kontaktu, przeprowadzenia corporate validation, PoC, pilotażu, wdrożenia ani rozpoczęcia rozmów handlowych.
2. Organizator nie jest stroną ewentualnej umowy pomiędzy Uczestnikiem a Partnerem, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej w odrębnym dokumencie. Partner samodzielnie podejmuje decyzję o wyborze projektów, rozpoczęciu lub kontynuowaniu rozmów oraz zakresie ewentualnej współpracy z Uczestnikiem.
3. Warunki ewentualnego pilotażu, w tym zakres, harmonogram, zasady dostępu do danych, odpowiedzialność, koszty i prawa własności intelektualnej, powinny być ustalone bezpośrednio pomiędzy Uczestnikiem a Partnerem w odrębnej umowie. Regulamin nie stanowi umowy pilotażowej ani zobowiązania do jej zawarcia.
4. Organizator nie gwarantuje rozpoczęcia ani powodzenia pilotażu oraz nie odpowiada za decyzje, działania, zaniechania lub opóźnienia Partnera dotyczące rozpoczęcia, zakresu, zawieszenia lub zakończenia współpracy z Uczestnikiem, z zastrzeżeniem odpowiedzialności, której nie można wyłączyć na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§6. Obowiązki Uczestnika

1. Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego udziału w Programie, terminowego wykonywania uzgodnionych działań oraz przekazywania Organizatorowi kompletnych, aktualnych i zgodnych z prawdą informacji oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia Programu i oceny postępów. Uczestnik wyznaczy co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za udział w Programie i zapewni jej dostępność w zakresie niezbędnym do realizacji uzgodnionych działań.

2. Jeżeli Organizator określi minimalny poziom uczestnictwa w danej edycji, warunkiem ukończenia Programu może być udział w co najmniej 75% wymaganych zajęć lub aktywności oraz wykonanie wskazanych zadań lub assessmentu.
3. Uczestnik odpowiada za prawdziwość informacji przekazanych w zgłoszeniu i w toku Programu oraz za posiadanie praw i uprawnień niezbędnych do prezentowania i rozwijania zgłoszonego rozwiązania, w tym praw do technologii, oprogramowania, danych, treści, znaków i innych materiałów wykorzystywanych w projekcie.
4. Uczestnik zobowiązuje się działać zgodnie z prawem, zasadami uczciwej konkurencji i dobrymi obyczajami oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących u Organizatora lub Partnerów Programu, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa i praw własności intelektualnej. Uczestnik zobowiązuje się również powstrzymać od działań mogących naruszać dobre imię Organizatora lub Partnerów Programu.
5. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o istotnych zmianach dotyczących Projektu, produktu, składu zespołu, struktury właścicielskiej, sytuacji prawnej lub praw do technologii, a także o zawieszeniu lub zakończeniu działalności (w przypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną) oraz innych okolicznościach, które mogą istotnie wpływać na możliwość dalszego udziału w Programie.

§7. Zawieszenie lub zakończenie udziału

1. Organizator może w każdym czasie i na każdym etapie Programu, w tym podczas corporate matching i przed rozpoczęciem ewentualnego PoC lub pilotażu, zawiesić udział Uczestnika, pominąć go w określonej aktywności lub etapie, przenieść go do innej ścieżki albo zakończyć jego udział, jeżeli dalszy udział nie służy celom Programu lub interesowi jego prawidłowej realizacji albo z przyczyn organizacyjnych, biznesowych, prawnych, finansowych lub związanych z dostępnością Partnerów nie jest zasadny lub możliwy.
2. W szczególności Organizator może podjąć taką decyzję w przypadku:
 - braku aktywności, nierealizowania uzgodnionych działań, nieterminowego dostarczania informacji lub materiałów lub powtarzającej się nieobecności,
 - utraty gotowości technologicznej lub biznesowej do dalszej walidacji,
 - braku dopasowania do Partnera lub wyzwania biznesowego ujawnionego w toku Programu,
 - wycofania się Partnera, zmiany jego potrzeb wyzwania lub priorytetów albo braku możliwości kontynuowania walidacji,
 - podania nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd informacji,
 - naruszenia poufności, praw własności intelektualnej, zasad Programu lub prawa,
 - wystąpienia konfliktu interesów lub innego istotnego ryzyka prawnego, reputacyjnego, organizacyjnego lub biznesowego, które może uzasadniać zakończenie dalszej współpracy z Uczestnikiem,
 - braku współpracy ze strony Uczestnika, niewłaściwego zachowania wobec innych osób zaangażowanych w Program lub zachowania utrudniającego prowadzenie Programu,

- istotnej zmiany projektu, produktu, składu zespołu, struktury właścicielskiej lub praw do zgłoszonego rozwiązania,
 - w przypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną, zawieszenia lub zaprzestania działalności, otwarcia likwidacji, wystąpienia stanu niewypłacalności albo innych okoliczności podważających możliwość dalszego udziału Uczestnika w Programie.
3. Zawieszenie, pominięcie w określonej aktywności, przeniesienie do innej ścieżki lub zakończenie udziału w Programie nie rodzi po stronie Uczestnika prawa do odszkodowania, zwrotu kosztów poniesionych w związku z udziałem w Programie, zwrotu utraconych korzyści, rekompensaty ani zastępczego świadczenia.
 4. Decyzja Organizatora może zostać przekazana Uczestnikowi w formie dokumentowej, w szczególności pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem narzędzia wykorzystywanego do obsługi Programu, i jest skuteczna od chwili jej przekazania albo od innego terminu wskazanego przez Organizatora.
 5. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie, informując Organizatora w formie dokumentowej, w szczególności e-mailem.

§8. Własność intelektualna

1. Uczestnik zachowuje prawa do własnego rozwiązania, technologii, materiałów, znaków, know-how i innych praw własności intelektualnej wniesionych do Programu lub samodzielnie przez niego wytworzonych, z zastrzeżeniem praw osób trzecich oraz odrębnych umów zawartych przez Uczestnika.
2. Organizator zachowuje pełnię praw do marki MobiScale, metodologii Programu, materiałów, narzędzi, formularzy, szablonów, procesów selekcji i walidacji, treści edukacyjnych oraz know-how Organizatora, zarówno istniejących przed Programem, jak i rozwijanych niezależnie od konkretnego Uczestnika.
3. Uczestnik nie nabywa żadnych praw do materiałów, metodologii ani know-how Organizatora poza niewyłącznym nieprzenoszalnym i niepodlegającym sublicencjonowaniu prawem korzystania z materiałów udostępnionych mu wyłącznie na potrzeby własnego udziału w Programie, o ile Organizator nie postanowi inaczej. Bez uprzedniej zgody Organizatora Uczestnik nie może kopiować, publikować, rozpowszechniać, udostępniać osobom trzecim, odsprzedawać ani wykorzystywać tych materiałów do prowadzenia programu konkurencyjnego wobec Programu lub działalności szkoleniowej skierowanej do osób trzecich.
4. Sam udział w Programie nie powoduje przeniesienia na Organizatora praw do rozwiązania Uczestnika ani powstania po stronie Uczestnika praw do metodologii, materiałów lub rezultatów pracy Organizatora. Zasady dotyczące praw do rezultatów opracowanych wspólnie przez Uczestnika, Organizatora lub Partnera wymagają odrębnego uzgodnienia.
5. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznego, nieodpłatnego i nieograniczonego terytorialnie upoważnienia oraz – w zakresie, w jakim jest to wymagane – licencji do używania nazwy, logo, krótkiego opisu projektu oraz informacji o udziale w Programie w celach związanych z komunikacją, promocją i dokumentowaniem Programu, z poszanowaniem poufności i informacji oznaczonych jako poufne. Upoważnienie obejmuje utrwalanie i zwielokrotnianie w formie drukowanej i cyfrowej, publiczne wyświetlanie oraz udostępnianie

w Internecie, w tym na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, prezentacjach, materiałach prasowych i raportach dotyczących Programu. Organizator nie jest uprawniony do wykorzystywania informacji poufnych ani materiałów, których Uczestnik nie przeznaczył do publikacji.

§9. Poufność

1. Strony zobowiązują się zachować w poufności informacje wyraźnie oznaczone jako poufne lub takie, których poufny charakter wynika z okoliczności ich przekazania i które rozsądna osoba uznałaby za poufne ze względu na ich treść, charakter lub sposób przekazania.
2. Informacje poufne mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji, realizacji Programu, oceny możliwości współpracy lub wykonania obowiązków związanych z Programem. Każda ze stron zastosuje odpowiednie środki organizacyjne służące ochronie otrzymanych informacji poufnych.
3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że proces selekcji i Program mogą wymagać przekazania części informacji ekspertom, mentorom, partnerom korporacyjnym, inwestorom lub podwykonawcom Organizatora w zakresie koniecznym do oceny, selekcji, matchmakingu lub realizacji Programu, a także podmiotom finansującym lub wspierającym Program, grantodawcom, instytucjom audytującym i kontrolnym – w zakresie wymaganym do raportowania, rozliczenia, audytu lub kontroli Programu. Organizator może dokonać takiego ujawnienia podmiotom zobowiązanym do zachowania poufności na podstawie przepisów prawa, obowiązków zawodowych lub zawartych umów.
4. Uczestnik powinien przekazywać w procesie selekcji jedynie informacje niezbędne do oceny projektu i nie ujawniać informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub innych szczególnie wrażliwych informacji, jeżeli ich ujawnienie nie jest konieczne. Jeżeli ich przekazanie jest konieczne, Uczestnik powinien uprzednio poinformować o tym Organizatora. Przekazanie informacji wymagających szczególnej ochrony może zostać uzależnione od uprzedniego zawarcia odrębnej umowy o zachowaniu poufności. Do czasu zawarcia takiej umowy Uczestnik powinien powstrzymać się od przekazywania informacji wykraczających poza zakres niezbędny do oceny projektu.
5. Obowiązek poufności nie dotyczy informacji publicznie dostępnych, znanych stronie przed ich otrzymaniem, uzyskanych legalnie z innego źródła, niezależnie opracowanych, ujawnionych za zgodą uprawnionej strony albo których ujawnienie jest wymagane przez prawo, prawomocne orzeczenie lub wiążące żądanie uprawnionego organu.
6. Obowiązek poufności obowiązuje przez okres 3 lat od zakończenia procesu selekcji albo udziału Uczestnika w Programie, przy czym informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa podlegają ochronie tak długo, jak długo zachowują taki charakter.

§10. Niewyłącznieść i konflikt interesów

1. Udział w Programie nie ma charakteru wyłącznego. Organizator, jego wspólnicy, członkowie organów, pracownicy, współpracownicy, eksperci, mentorzy oraz podmioty powiązane mogą inwestować, doradzać, świadczyć usługi, rozwijać projekty lub współpracować z innymi podmiotami, w tym prowadzącymi działalność na rynku

podobnym lub konkurencyjnym wobec Uczestnika. Sama taka działalność nie stanowi naruszenia Regulaminu ani zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika, pod warunkiem przestrzegania obowiązków dotyczących poufności oraz nienaruszania praw własności intelektualnej Uczestnika.

2. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie ujawnić Organizatorowi rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów dotyczący Uczestnika, członków jego zespołu, Organizatora, Partnera, eksperta lub mentora. W przypadku stwierdzenia konfliktu interesów Organizator może w szczególności zmienić osobę eksperta lub mentora, ograniczyć dostęp do określonych informacji, rozdzielić zakresy prac, przenieść Uczestnika do innej ścieżki, zawiesić jego udział albo zakończyć udział w Programie.
3. Organizator nie jest zobowiązany do ujawniania Uczestnikowi tożsamości, działalności ani informacji dotyczących innych Kandydatów lub Uczestników, w tym projektów działających na rynku podobnym lub konkurencyjnym.

§11. Odpowiedzialność

1. Organizator odpowiada za należytą organizację Programu, jednak nie odpowiada za wyniki biznesowe Uczestnika, decyzje inwestycyjne lub zakupowe Partnerów, powodzenie pilotażu, osiągnięcie finansowania ani zawarcie kontraktów. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za działania, zaniechania, decyzje lub opóźnienia Partnerów, ekspertów, mentorów, inwestorów, innych Uczestników lub dostawców zewnętrznych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo Organizator nie odpowiada za utracone korzyści, szkody pośrednie, utratę danych, przerwy w działalności, utratę szans biznesowych ani decyzje podjęte przez Uczestnika na podstawie informacji lub rekomendacji uzyskanych w Programie. Organizator nie odpowiada również za czasową niedostępność Programu lub jego poszczególnych elementów spowodowaną awarią techniczną, działaniem osoby trzeciej, siłą wyższą albo innymi okolicznościami pozostającymi poza uzasadnioną kontrolą Organizatora.
3. Eksperci, mentorzy i Partnerzy Programu działają w zakresie swoich kompetencji, a przekazywane przez nich opinie i rekomendacje mają charakter konsultacyjny i nie stanowią zapewnienia określonego rezultatu. Program, warsztaty, mentoring, materiały oraz rekomendacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego, inwestycyjnego ani innego profesjonalnego doradztwa wymagającego indywidualnej analizy sytuacji Uczestnika. Uczestnik samodzielnie podejmuje decyzje biznesowe i odpowiada za ocenę ich skutków oraz zgodność swojego rozwiązania i działalności z prawem.
4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Organizatora za szkodę wyrządzoną umyślnie ani innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć lub ograniczyć na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§12. Dane osobowe i komunikacja

1. Dane osobowe osób uczestniczących w Programie są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką prywatności Organizatora, udostępnianą Kandydatom najpóźniej w chwili pozyskania ich danych osobowych. Polityka prywatności określa w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych, okres ich przechowywania, kategorie odbiorców oraz prawa osób, których dane dotyczą.
2. Dane mogą być przetwarzane w szczególności w celu przeprowadzenia rekrutacji, realizacji Programu, kontaktu z Uczestnikiem, corporate matchingu, organizacji wydarzeń, raportowania, audytu i rozliczenia Programu oraz przekazywane – w niezbędnym zakresie – Partnerom, ekspertom, mentorom, podwykonawcom, grantodawcom, podmiotom finansującym lub wspierającym Program oraz uprawnionym instytucjom kontrolnym.
3. Komunikacja organizacyjna dotycząca rekrutacji i Programu może być kierowana na dane kontaktowe wskazane przez Kandydata lub Uczestnika i stanowi element niezbędny do przeprowadzenia procesu selekcji lub realizacji Programu. Przesyłanie komunikacji marketingowej niezwiązanej bezpośrednio z udziałem w Programie wymaga odrębnej podstawy prawnej lub zgody, jeżeli jest ona wymagana.
4. Udział w wydarzeniach organizowanych w ramach Programu może wiązać się z utrwalaniem wizerunku Uczestników w formie fotografii lub nagrań audio-video. Uczestnicy zostaną poinformowani o utrwalaniu wydarzenia przed jego rozpoczęciem. Jeżeli wykorzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku będzie wymagało uzyskania odrębnego zezwolenia lub zgody, Organizator zapewni ich pozyskanie w odpowiedniej formie.

§13. Postanowienia końcowe

1. Organizator może zmienić Regulamin z ważnych powodów, w szczególności z uwagi na zmianę zakresu Programu, jego formuły lub sposobu realizacji wymogów Partnerów, grantodawców albo podmiotów finansujących lub wspierających Program, harmonogramu, finansowania, przepisów prawa, wymogów bezpieczeństwa lub compliance lub względów organizacyjnych. O istotnych zmianach Organizator poinformuje Uczestników w formie dokumentowej, w szczególności pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem narzędzia wykorzystywanego do obsługi Programu. Zmiany obowiązują od terminu wskazanego przez Organizatora, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem udziału w Programie. Regulamin może zostać zaakceptowany elektronicznie, w szczególności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu, potwierdzenie pocztą elektroniczną albo za pośrednictwem narzędzia wykorzystywanego do obsługi Programu. Organizator może wymagać złożenia dodatkowych oświadczeń lub podpisania odrębnego dokumentu dotyczącego udziału w Programie.
3. Oświadczenia i zawiadomienia związane z Programem mogą być składane w formie dokumentowej, w szczególności pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem narzędzia wykorzystywanego do obsługi Programu, chyba że Regulamin, odrębna umowa lub obowiązujące przepisy wymagają innej formy.
4. Jeżeli dana edycja Programu jest finansowana lub wspierana ze środków publicznych, grantowych, unijnych lub środków Partnera, Uczestnik jest zobowiązany współpracować

z Organizatorem w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków sprawozdawczych, audytowych i kontrolnych, w szczególności przekazywać wymagane informacje, dokumenty i potwierdzenia udziału. Obowiązki te nie powodują przeniesienia na grantodawcę, podmiot finansujący lub Partnera praw własności intelektualnej Uczestnika, chyba że wynika to z odrębnego dokumentu zaakceptowanego przez Uczestnika.

5. Udział w Programie nie prowadzi do powstania pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem spółki, joint venture, stosunku pracy, stosunku agencyjnego, przedstawicielstwa, partnerstwa ani innego stosunku uprawniającego którąkolwiek ze stron do zaciągania zobowiązań w imieniu drugiej strony.
6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie ma prawo polskie.
7. Spory wynikające z udziału w Programie strony będą w pierwszej kolejności starały się rozwiązać polubownie, a w braku porozumienia właściwy będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora, o ile takie ustalenie właściwości jest skuteczne w świetle obowiązujących przepisów prawa. W pozostałych przypadkach właściwość sądu ustala się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.